Tarih & Sayı: 30/09/2021_202

Yasal Mevzuat **: Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik**

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: 24 Eylül 2021 Tarihli 31608 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Kapsamında Öngörülen Düzenlemeler 1 Ekim 2021 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğe Girecektir.***

31608 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Söz konusu yönetmelikte özetle;

- İşverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 88. Maddesinin 23.Fıkrası hükümlerine istinaden Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olduğu,

- Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihini takip eden üç ay içinde 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapmakla yükümlü oldukları,

- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlü oldukları,

- Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhatapların da başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlü oldukları, isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişilerin de bu sistemi kullanmak zorunda olduğu daha sonra bu kapsamdan çıkamayacakları,

- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrakın elektronik ortamda imzalanarak muhatabın elektronik tebligat adresine iletileceği,

- Elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatapların;

  Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle, yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle, elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlü oldukları, elektronik imzalı evrakın muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat ile kayıtların, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacağı, evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtlarının silinebileceği, talep halinde elektronik tebligata ait kayıtların muhataba veya yetkili mercilere sunulacağı, bu kayıtların aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacağı,

- Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olanların;

  Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dâhil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılması, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

resen kapatılması, ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılması halleri dışında sistemden çıkmalarının mümkün olmadığı,

- E-tebligata ilişkin işlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının erişilebilir şekilde, Sosyal Güvenlik Kurumu ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtlarının, elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtlarının ve muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtlarının 10 yıl, olay kayıtlarının 30 yıl muhafaza edileceği,

- Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

İlgili yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik

**Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.*

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr